

KC桌面——外资精译

亚洲开发银行：调解悖论，政府为何在争端中反而更倾向仲裁？

当外国读者与东道国政府发生纠纷时，调解本应是比仲裁更高效、更便宜的选择。但亚洲开发银行研究所的一份最新政策简报指出，政府独特的运作逻辑——问责不确定性、多元利益相关方、透明规则约束——让调解在读者-国家争端解决（ISDS）中难以真正落地。这份报告梳理了研究调解的完整流程，并提出了破解僵局的具体路径。

调解的“政府障碍”：问责、利益相关方与规则约束

政府官员对问责高度敏感。任何程序瑕疵或结果偏差都可能带来职业不确定性，因此他们倾向于严格遵循规则，在需要裁量权时寻求上级指示。当研究纠纷涉及多个部委时，协调难度更大——没有部委愿意承担超出自身法定职责的责任。以韩国Lone Star案为例，韩国政府成立了横跨总理办公室、法务部、财政部、外交部、产业部、资金监督院和国税厅的跨部门工作组，这反映出政府内部利益协调的复杂性。

外部利益相关方同样构成不确定性。国会、公民团体、大众媒体乃至读者母国都可能介入。公众往往将国家视为主权者，期望政府坚决捍卫国家利益，任何让步都可能被视为不公。这种预期迫使政府保持强硬立场，即便在仲裁中胜算不高。此外，政府行政必须遵循统一规则，不能给予特定读者特殊待遇。调解产生的定制化解决方案一旦公开，可能引发其他读者援引国民待遇或最惠国待遇条款要求同等对待，这构成了法律不确定性。

强制调解与明确授权：破解问责困境的两把钥匙

要推动政府官员参与调解，首要任务是缓解其问责焦虑。报告提出两个关键机制：强制调解和明确授权。如果国际条约或国内法规定仲裁前必须尝试调解，官员就可以将纠纷提交调解而无需为启动决定承担个人责任。目前，印尼-澳大利亚全面宏观环境伙伴关系协定已允许东道国要求读者在仲裁前尝试调解。虽然联合国国际贸易法委员会第三工作组因担心强制调解可能拖延裁决且缺乏真实合意而未采纳该机制，但报告认为，强制调解不要求达成协议，仅要求启动程序，这已为双方理解彼此利益、探索共赢方案打开了大门。

明确授权同样重要。政府谈判代表在开始调解前需要获得清晰的授权范围。只要官员在授权范围内行事，其决策就受到保护。报告建议，建立处理读者-国家争端的治理结构，并让相关利益方参与其中，将提升调解的可接受性。

新加坡公约与能力建设：扩大调解使用的制度基础

调解协议的可执行性是读者参与调解的核心考量。仲裁裁决因《纽约公约》在172个国家可执行，而《新加坡调解公约》截至2026年5月仅有22个国家批准。这意味着，如果东道国未批准该公约或做出保留，读者通过调解达成的协议可能难以直接执行。报告呼吁更多国家批准《新加坡公约》，为调解的广泛使用铺平道路。

能力建设同样不可或缺。报告强调，提升对研究调解的认知需要采取有针对性的、定制化的系统方法。这包括培训政府官员理解调解的优势和流程，以及建立处理读者-国家争端的专业团队。

> KC评论：这份报告揭示了一个有趣的悖论——调解本是为降低争端解决成本而设计，但政府的问责机制和规则约束反而推高了内部协调成本。对于在发展中国家有研究的企业而言，理解东道国政府的决策逻辑比掌握调解技巧更重要。如果对方没有建立跨部门协调机制或批准新加坡公约，调解可能只是仲裁前的“走过场”。